



PUTUSAN

Nomor 11616 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak;**
Tempat Lahir : Batam;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/9 Mei 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Bukit Beruntung, RT 001, RW 007,
Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam, atau;
Ruko Sewang Permai Blok E Nomor 2,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak dilakukan penahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 8 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 11616 K/Pid.Sus/2025



serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta menjalani Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam dan Pelatihan Kerja di LPKS NILAM SURI KOTA BATAM selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1938 warna biru muda dengan IMEI 1 869701045269613 dan IMEI 2 869701045269605;Dikembalikan Kepada Saksi Anak Korban Christina Koh;
 - 1 (satu) helai baju seragam Sekolah Globe warna putih garis biru;
 - 1 (satu) helai celana olah raga Sekolah Globe warna cokelat kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Btm 22 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Nilam Suri;
3. Menetapkan Anak ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 11616 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1938 warna biru muda dengan IMEI 1 869701045269613 dan IMEI 2 869701045269605;

Dikembalikan kepada Saksi Christina Koh;

- 1 (satu) helai baju seragam sekolah globe warna putih garis biru;
- 1 (satu) helai celana olah raga sekolah globe warna cokelat kuning;

Dikembalikan kepada Anak ANTHONY WELLSON;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 7/PID.SUS-Anak/2025/PT TPG tanggal 14 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Btm tanggal 22 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penahanan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Nilam Suri;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1938 warna biru muda dengan IMEI 1 869701045269613 dan IMEI 2 869701045269605;

Dikembalikan kepada Saksi Christina Koh;

- 1 (satu) helai baju seragam Sekolah Globe warna putih garis biru;
- 1 (satu) helai celana olah raga Sekolah Globe warna cokelat kuning;

Dikembalikan kepada Anak ANTHONY WELLSON;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 11616 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2025/PN Btm *juncto* Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2025/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Batam tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 24 Juli 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan mohon agar Anak dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 11616 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak diperiksa pada tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah cermat dan tepat karena telah cukup dalam pertimbangan berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis di persidangan yang mengungkapkan Anak dan Anak Korban berpacaran. Anak melakukan perbuatan cabul terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada pertengahan bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.15 WIB di toilet khusus laki-laki Sekolah Globe National Plus II Simpang Base Camp, Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung Kota Batam. Perbuatan itu Anak lakukan dengan cara cara membujuk korban dengan mengatakan “ayolah ikut nanti aku kasih coklat dengan uang” kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan masuk toilet khusus laki-laki dan menutup pintu toilet, selanjutnya Anak meminta Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak hingga Anak mengeluarkan sperma. Berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Nomor : VER/23/IKFM/XI/RSUD-EF/2023 tanggal 16 November 2023, diketahui dari pemeriksaan terhadap Anak Korban pada Anak Korban ditemukan pada dinding tenggorokan, pipi kanan bagian dalam dan pipi kiri bagian dalam tampak agak kemerahan. Pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Tunggal;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Anak, *judex facti* telah cermat dan tepat dalam pertimbangannya berdasarkan derajat kesalahan Anak dan juga mempertimbangkan asas penjatuhan pidana demi kepentingan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 11616 K/Pid.Sus/2025



terbaik bagi Anak. *Judex facti* telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Oktober 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 11616 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dihadiri **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,
ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 11616 K/Pid.Sus/2025